

1500118-21.2020.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: MAURICIO GARIBE

Comarca: Jundiaí / SP

Foro: Foro de Jundiaí

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jundiaí / SP - 1ª Vara Criminal

Largo São Bento, s/nº, Centro - CEP 13201-035, Jundiaí-SP

Fone: (11) 2136-6221 - E-mail: jundiai1cr@tjsp.jus.br

Horário de atendimento ao público: 13h00min às 17h00min

1500118-21.2020.8.26.0544 - lauda

CONCLUSÃO

Aos 28 de setembro de 2022, faço estes autos conclusos ao Meritíssimo Juiz de Direito titular da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jundiaí, Estado de São Paulo, Doutor Mauricio Garibe. Eu, Nara Visousan Santos do Nascimento, Assistente Judiciário.

SENTENÇA

Processo nº:

1500118-21.2020.8.26.0544 - 2020/000142

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Réu:

SERGIO LUIS FERNANDES

Juiz de Direito: Dr. MAURICIO GARIBE

Vistos.

SERGIO LUIS FERNANDES, qualificado nos autos, está sendo processado por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos I e IV, do Código Penal, porque, no dia 15 de janeiro de 2020, por volta da 22h, na Avenida Amadeu Ribeiro, n. 245, bairro Anhangabaú, nesta cidade e comarca de Jundiaí, durante o repouso noturno, em concurso, previamente ajustado e com unidade de desígnios com outro indivíduo não identificado e mediante rompimento de obstáculo, teria subtraído, para eles, uma roda liga leve com pneu 255/70/R16 (estepe), da marca Dunlop, avaliada em R\$ 1.500,00, pertencente a Rubens Macedo Lopes Junior.

Oferecida e recebida a denúncia, o réu foi pessoalmente citado e apresentou resposta, sobrevivendo audiência de instrução, debates e julgamento.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público requereu a integral procedência da ação, condenando-se o réu nos termos da denúncia. Quanto à dosimetria da pena, requereu: a fixação da pena-base acima do mínimo legal, não

apenas em razão dos péssimos antecedentes do réu, mas também em razão da presença de duas qualificadoras, devendo uma delas ser reconhecida como circunstância judicial negativa; o reconhecimento da reincidência específica, negando-se a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, a qual foi parcial, ou a compensação proporcional entre a agravante e a atenuante, exasperando-se a pena; o reconhecimento da causa de aumento relativa à prática do crime durante o repouso noturno; bem como a fixação do regime fechado, negando-se a concessão de qualquer benefício.

A Defesa, por seu turno, preliminarmente, pugnou pelo reconhecimento da ilicitude da prova, absolvendo-se o réu, em razão de ingresso ilegal dos policiais militares na residência do réu, sem mandado judicial ou fundadas razões da ocorrência do flagrante delito, mas apenas com base em informação anônima sobre a prática do delito furto. No mérito, requereu a absolvição diante da fragilidade probatória e, em caso de entendimento diverso, requereu: o afastamento das qualificadoras relativas ao rompimento de obstáculo e ao concurso de agentes; a fixação da pena-base no mínimo legal; a integral compensação da reincidência com a confissão deduzida em Juízo; o afastamento da causa de aumento do §1º do art. 155 do Código Penal; a fixação de regime aberto/semiaberto para início de cumprimento da pena; bem como o direito de o réu apelar em liberdade.

Relatados no essencial. DECIDO.

Passo a analisar a preliminar arguida pela Defesa.

Tenho que não há nulidade a ser considerada relativamente às diligências que culminaram na apreensão do bem elencado na exordial acusatória.

Observe-se que ambas as testemunhas asseveraram que sua entrada na residência do acusado lhes foi autorizada pela esposa deste. Ademais, esclareceram que se dirigiram ao local para apurar duas denúncias, uma feita anonimamente, outra pela própria vítima, tendo ambas indicado o veículo do acusado como aquele utilizado pelos indivíduos flagrados furtando o estepe do veículo da vítima, com referência à imagens do crime, cuja filmagem foi realizada pelo denunciante anônimo.

Outrossim, certo que é que nada há nos autos a refutar autorização referida pelas testemunhas. Aliás, o próprio réu, quando interrogado na fase inquisitiva, afirmou que sua esposa convidou os policiais para entrarem no imóvel. Por fim, a localização do bem na posse do réu revelou a flagrância a justificar a atuação policial.

Desta forma, a prisão foi regular, nada havendo que macule o flagrante lavrado pela Autoridade Policial, ou que invalide a apreensão do bem apreendido. Por fim, os autos de prisão em flagrante e de apreensão dos objetos foram lavrados por autoridade policial competente.

Assim, não havendo irregularidades a reconhecer ou nulidades a sanar, passo à análise do mérito.

No mérito, a materialidade da infração penal imputada ao réu restou comprovada por meio do boletim de ocorrência de fls. 6/9, auto de exibição e apreensão de fls. 10/11, auto de entrega e avaliação de fls. 12/13, fotos de fls. 14/15, laudo pericial de fls. 121/124, bem como pelo depoimento pessoal da vítima e pela oitiva de duas testemunhas de acusação, colhidos em audiência.

No tocante à autoria, verifica-se que o réu confessou parcialmente a prática delitiva, aduzindo, em síntese, que, de fato, furtou o estepe, contudo atuou sozinho e não houve rompimento de obstáculos.

Assim, apreciadas autoria e materialidade, passo à análise dos argumentos expendidos pelas partes, em cotejo com a prova produzida sob o crivo do contraditório.

E, em tal contexto, entendo que a ação penal procede, parcialmente.

Com efeito, o réu também confessou a prática delitiva quando da lavratura do auto de prisão em flagrante, sendo sua confissão policial corroborada, à saciedade, pela prova produzida em juízo, notadamente pelo depoimento da vítima e de um dos policiais envolvidos em sua prisão. Na ocasião, a confissão também foi parcial, haja vista que alegou ter atuado sozinho, não fazendo qualquer menção ao rompimento

de obstáculo.

De outro lado, ficaram plenamente configuradas, pelos depoimentos prestados em Juízo e também pela prova emprestada, as qualificadoras relativas à prática do crime durante o repouso noturno e ao concurso de agentes, uma vez que o réu atuou juntamente com outro indivíduo não identificado, durante o repouso noturno.

Tenho, entretanto, por não comprovada a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo, notadamente por não restar comprovada pericialmente.

Ademais, o depoimento judicial dos agentes públicos, ressaltado, foi coerente com as declarações por eles prestadas na fase policial, o que aumenta sua credibilidade, não abalada pela defesa.

Outrossim, nada há nos autos a indicar que as testemunhas tinham motivo precedente para incriminar o réu injustamente, com uma estória fantasiosa.

E, em tal contexto, entendo que não procede o inconformismo da defesa, notadamente no tocante ao depoimento dos policiais militares envolvidos na prisão do acusado. Não há qualquer irregularidade na oitiva dos servidores, que, como qualquer pessoa, prestam depoimento sob compromisso.

De se ressaltar, também, que agentes da autoridade policial que são, seus depoimentos são revestidos de maior credibilidade, notadamente em hipóteses de tráfico de entorpecentes. Em tal sentido: "Vetusta e vazia, data venia, a objeção, que os causídicos, vez por outra, ainda insistem em opor perante os tribunais, argumentando por argumentar. Ora todo e qualquer testemunho, por cediço, é de valor relativo, pouco importando a profissão, sexo, credo, grau de instrução, posição social ou outro qualificativo do testificante. Em outras palavras, é de valia aferível em face do conjunto instrutório, somente podendo ser, total ou parcialmente, desqualificado, se outros elementos do acervo probatório assim o demonstrarem ou se o testemunho for prestado por inimigo capital ou parente ou amigo íntimo do acusado, ou, ainda, por qualquer pessoa particularmente interessada no resultado do julgamento, defeitos estes, porém, sujeitos a demonstração e comprovação por meio de contradita e, conquanto assim, se o testificante, à luz do conjunto de provas, da verdade real se apartar. Não se pode aceitar parti pris, preconceito vazio, repulsa genérica, apenas calcada na profissão da testemunha. É de mister, pois, demonstrar e provar motivo concreto, particular ao testemunho no caso em julgamento, para destituí-lo de valor probante." (TJSP – AP. 413.648-3/4-00, Rel. Ericson Maranhão).

Também, neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal: "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF HC 73518-5 Rel. Celso de Mello DJU 18.10.96, p. 39.846). Assim, os elementos de convicção constantes dos autos são suficientes para determinar a responsabilidade do acusado pelo furto praticado em concurso de agentes e durante o repouso noturno, contra a vítima citada na denúncia.

Desse modo, a absolvição é meta impossível de ser alcançada, já que a dinâmica dos fatos, conduz à conclusão desfavorável ao acusado.

Assim, e evidenciada a responsabilidade do réu pelo crime que lhe é imputado, passo à dosagem das penas, atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que o réu é reincidente específico, o que será oportunamente apreciado. Ademais, é possuidor de maus antecedentes, possuindo uma condenação transitada em julgado por embriaguez ao volante, anterior aos fatos, razão pela qual fixo sua pena acima do mínimo legal previsto para o crime que lhe é imputado, estabelecendo-a em 3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, estabelecida a unidade no piso mínimo.

Na segunda fase, presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, pelo que compenso a atenuante com a agravante da reincidência, razão pela qual, nesta

fase de dosimetria, deve ser mantida a pena-base fixada.

Na terceira fase, presente a causa de aumento de pena relativa à prática do crime durante o repouso noturno, razão pela qual elevo a pena em 1/3 (um terço), estabelecendo-a em 4 (quatro) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, mantida a unidade no mínimo legal, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de modificadoras a considerar.

Não estão preenchidos os requisitos objetivos do artigo 44 do Código Penal, pelo que impossível à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Diante da reincidência do acusado, fixo o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, sendo este o mais adequado para o cumprimento dos requisitos de prevenção e repreensão ao crime cometido, sendo-lhe facultado o direito de recorrer desta sentença em liberdade.

III - Dispositivo. Ante o exposto e pelo mais dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PENAL para CONDENAR SERGIO LUIS FERNANDES, qualificado nos autos, por infração ao disposto no artigo 155, parágrafos 1º e 4º, incisos IV, do Código Penal, a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 27 (vinte e sete) dias-multa, pena esta a ser cumprida em regime semiaberto, tudo conforme fundamentação acima.

Defiro a gratuidade judiciária, nos termos da Lei.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos réus no rol dos culpados, extraia-se guia de recolhimento, procedam-se as anotações e as comunicações necessárias, inclusive ao Setor de Guarda de Objetos da Comarca, se preciso, autorizando a destruição das apreensões até então não reclamadas, cumpra-se o disposto no parágrafo 2º do artigo 201 do Código de Processo Penal e, com as cautelas de praxe, archive-se.

P. I. Cumpra-se.

Jundiaí, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA